

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1816/2542	นาย เสง ทอง แท่ง ไทย	โจทก์
	วัด ศรีบุญเรือง กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาง ขวัญ เรือน กิ่ง ทอง สุข	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 1623, มาตรา 1629

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 33, มาตรา 34

ที่ดินพิพาทพระภิกษุ ส. ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศและเป็นกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุ ส. ในขณะที่ถึงแก่มรณภาพ จึงตกเป็นสมบัติของวัดจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 แต่วัดมิใช่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุที่ ถึงแก่มรณภาพตามมาตรา 1629 ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 ร้องขอให้ศาลตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของพระภิกษุ ส. จึงมิใช่กรณียาทร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจัดแบ่งมรดก ให้ทายาท การที่จำเลยที่ 2 จดทะเบียนรับโอนที่พิพาทในฐานะ ผู้จัดการมรดก จึงเป็นการถือกรรมสิทธิ์ที่พิพาทไว้แทนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยผลแห่งกฎหมาย แม้ก่อนถึงแก่มรณภาพพระภิกษุ ส. ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยร่วม และจำเลยร่วมได้ผ่อนชำระค่าที่ดินครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อพระภิกษุ ส. ถึงแก่มรณภาพ ที่ดินพิพาทตกเป็นสมบัติของจำเลยที่ 1 โดยเป็นที่ธรณีสงฆ์ซึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ ได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 33(2) และมาตรา 34 การที่จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกพระภิกษุ ส. จดทะเบียนโอนขายที่พิพาทให้จำเลยร่วมแม้โดยความเห็นชอบของจำเลยที่ 1 จึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 150 หากจำเลยที่ 2 ได้นำที่พิพาทไปทำสัญญาจะซื้อจะขายให้แก่ โจทก์ โจทก์ก็ไม่มีอำนาจ ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนขายที่ดิน พิพาทให้โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 กับนางขวัญเรือน และนิติกรรมที่สร้างขึ้นภายหลังการจดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกล่าว รวมทั้งใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ 24445 ตามฟ้อง กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจดทะเบียนโอนขายที่ดินตามฟ้องให้แก่โจทก์โดยรับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลืออีก 1,200,000 บาท จากโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่เคยทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ โจทก์ไม่เคยวางเงินมัดจำค่าที่ดิน 800,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ไม่เคยมอบโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ยึดถือไว้ สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทตามฟ้องเป็นเอกสารปลอม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอให้หมายเรียกนางขวัญเรือน กิ่งทองสุข ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 2 เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้น อนุญาตและหมายเรียกนางขวัญเรือนเข้ามาเป็นจำเลยร่วม

จำเลยร่วมให้การว่า พระภิกษุสมานทำสัญญาขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยร่วม ในราคา 370,000 บาท จำเลยร่วมชำระค่าที่ดินโดยวิธีผ่อนชำระครบถ้วนแล้วแต่พระภิกษุสมาน อาพาธ ตลอดมาไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่จำเลยร่วมได้จนกระทั่งพระภิกษุสมานถึงแก่กรรมภาพ ต่อมาจำเลยร่วมฟ้องจำเลยทั้งสอง

ขอให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยร่วม คู่ความตกลงทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยจำเลยทั้งสองยินยอมจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่จำเลยร่วม หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินตามฟ้องเป็นเอกสาร
ปลอมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาขอให้กลับคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองโดย
พิพากษาให้เพิกถอนการออกไปแทนโฉนดที่ดินพิพาทและนิติกรรมจดทะเบียนโอน
ขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 กับจำเลยร่วม กับบังคับให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้
จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลของพระภิกษุสมาน สมบูรณ์จริง จดทะเบียนโอนขายที่ดิน
พิพาทให้แก่โจทก์โดยได้รับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลืออีก 1,200,000 บาท จากโจทก์นั้น
เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลของพระ
ภิกษุสมานทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทของพระภิกษุสมานอันเป็นมรดกตกทอดแก่
จำเลยที่ 1 และโดยความยินยอมของจำเลยที่ 1 ให้แก่โจทก์ในราคา 2,000,000
บาท โดยโจทก์วางเงินมัดจำ 800,000 บาทส่วนที่เหลือตกลงชำระในวันจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์แสดงว่าที่ดินพิพาทเดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุสมาน
และตามสารบัญญัติจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินพิพาทเอกสารหมายเลข 2 นายผ่อง เอ็ม
แย้ม ได้จดทะเบียนโอนขายให้แก่พระภิกษุสมานเมื่อปี 2516 โดยในช่องผู้รับสัญญา
ระบุชื่อว่าพระภิกษุสมาน สมบูรณ์จริงแสดงว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุ

สมานที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ เว้นแต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิต หรือโดยพินัยกรรม ฉะนั้นที่ดินพิพาทซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุสมานในขณะที่ถึงแก่มรณภาพจึงตกเป็นสมบัติของจำเลยที่ 1 โดยผลแห่งกฎหมายดังกล่าวซึ่ง โจทก์ก็ยอมรับในคำฟ้องว่าที่ดินพิพาทเป็นมรดกตกทอดแก่จำเลยที่ 1 แม้ต่อมา จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของพระภิกษุสมาน และศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของพระภิกษุสมาน ตามคำร้อง ของจำเลยที่ 1 ตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมายเลข จ.1 ก็ตามแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ไม่ได้บัญญัติให้วัดเป็นทายาทโดยธรรมของพระภิกษุที่ถึงแก่มรณภาพ ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นวัดร้องขอให้ศาลชั้นต้นตั้ง จำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของพระภิกษุสมาน จึงมิใช่กรณีทายาทของเจ้ามรดก ร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ตายและแบ่งปันแก่ ทายาท ฉะนั้นแม้ตามสารบัญชีจดทะเบียนหลังโนนที่ดินพิพาทเอกสารหมายเลข จ.2 จะ ปรากฏว่าในปี 2533 จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาทในฐานะเป็นผู้จัดการ มรดกของพระภิกษุสมานก็ตาม ก็ไม่ใช่กรณีจำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแทน ทายาทเพื่อแบ่งปันแก่ทายาท แต่ต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินไว้แทน จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยผลแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น และแม้จะฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมนำเสนอว่าจำเลยร่วมได้ทำ สัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับพระภิกษุสมานตั้งแต่ปี 2528 และผ่อนชำระค่าที่ดิน แก่พระภิกษุสมานครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท เนื่องจากพระภิกษุสมาน อาพาธตลอดมา และถึงแก่มรณภาพเมื่อปี 2530 หลังจากนั้นจำเลยร่วมทวงถามให้จำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยร่วมต่อ มาจำเลยร่วมกับคณะกรรมการจำเลยที่ 1 ตกลงทำบันทึกการซื้อขายที่ดินพิพาทอีก

ครั้งหนึ่งตามบันทึกของคณะกรรมการเอกสารหมายเลข 1 และในที่สุดจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของพระภิกษุสมานได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยร่วมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 ตามสำเนาโฉนดที่ดินและสำเนานหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ก็ตามแต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า พระภิกษุสมานถึงแก่กรรมภาพที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุสมานตกเป็นสมบัติของจำเลยที่ 1 โดยผลแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้ว และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 33(2) บัญญัติว่า ที่ธรณีสงฆ์คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด ดังนั้นจึงต้องถือว่าที่ดินพิพาทเป็นธรณีสงฆ์ของจำเลยที่ 1 และต้องบังคับตามมาตรา 34 ซึ่งบัญญัติว่า ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ จำเลยทั้งสองจึงไม่มีอำนาจทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่บุคคลใด ๆ ได้ เพราะต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย การที่จำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยร่วมแม้จะโดยความเห็นชอบของจำเลยที่ 1 จึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 นิติกรรมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 กับจำเลยร่วมย่อมเสียเปล่ามาแต่แรกโดยศาลไม่จำเป็นต้องเพิกถอน และโจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยรับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลืออีก 1,200,000 บาทจากโจทก์ เพราะจำเลยทั้งสองไม่มีอำนาจทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นธรณีสงฆ์ให้แก่โจทก์ได้ โดยต้องห้ามขัดแย้งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 34 ดังกล่าวข้างต้นกรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าโจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับจำเลยที่ 2 ตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.4 หรือไม่ และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่น ๆ ตามฎีกาของโจทก์อีกต่อไป ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ผู้มีสิทธิได้รับมรดกมีอยู่ 2 ประเภท คือ 1. ทายาท แบ่งออกเป็น 1.1 ทายาทโดยธรรม ได้แก่ ผู้สืบสันดาน บิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันปู่ย่าตายาย และ ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 1.2 ทายาทตามพินัยกรรม 2. ผู้ที่มีได้เป็นทายาท แบ่งเป็น 2.1 วัด ในกรณีที่พระภิกษุในวัดได้รับทรัพย์สินมาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 2.2 แผ่นดิน กรณีที่ไม่มีทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1753 กฎหมายมิได้บัญญัติว่า วัดและแผ่นดินเป็นทายาทของเจ้ามรดกและมีคำพิพากษาฎีกาที่ 1695/2531 และ 5850/2541 วินิจฉัยเดินตามว่าแผ่นดินมิใช่ทายาทของเจ้ามรดก ผู้หมายเหตุเห็นว่าแม้กฎหมายจะมีได้บัญญัติว่าวัดและแผ่นดินเป็นทายาทของเจ้ามรดกแต่ก็ต้องนำบทบัญญัติหน้าที่และความรับผิดชอบของทายาทนำมาใช้กับกรณีวัดและแผ่นดินด้วย ทั้งนี้เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1600 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตาย ได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ จากบทบัญญัติดังกล่าวผู้ที่ได้รับมรดกไปไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือวัด หรือแผ่นดินก็ต้อง

รับมรดกไปทั้งสิทธิและหน้าที่ จะรับเฉพาะสิทธิหรือหน้าที่แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ มีข้อพิจารณาว่ากรณีที่พระภิกษุได้มาซึ่งทรัพย์สินในระหว่างที่เป็นสมณเพศแล้วพระภิกษุนั้นมรณภาพโดยมิได้จำหน่ายทรัพย์สินไปในระหว่างมีชีวิตอยู่หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้นพระภิกษุได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและรับเงินไว้แล้วแต่ได้ถึงแก่มรณภาพเสียก่อนจดทะเบียน เช่นนี้ ผู้จะซื้อจะฟ้องวัดให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในวัดให้แก่ผู้จะซื้อได้หรือไม่ ซึ่งกรณีนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่าไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6354/2540 แม้จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกับพระภิกษุ ส. ไว้ตั้งแต่ปี 2528 และชำระราคาครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่พระภิกษุ ส. ยังมิได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 จนกระทั่งพระภิกษุ ส. ถึงแก่มรณภาพในปี 2530 ที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุ ส. ที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศ เมื่อพระภิกษุ ส. ถึงแก่มรณภาพกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทจึงตกเป็นสมบัติของวัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 33(2) เมื่อเป็นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์แล้วจะโอนกรรมสิทธิ์ได้แต่โดยพระราชบัญญัติ ดังนั้น จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของพระภิกษุ ส. หรือวัดจึงไม่มีอำนาจทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่บุคคลใด ๆ ได้ การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 จึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 นิติกรรมดังกล่าวเสียเปล่ามาแต่แรกโดยศาลไม่จำเป็นต้องเพิกถอนและโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 หรือวัดจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยอ้างว่าโจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทและชำระราคาแก่พระภิกษุ ส. ครบถ้วนแล้ว เพราะวัดซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในฐานะเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ จึงเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 72(1) ต่างหากจากพระภิกษุ ส. ผู้เป็นคู่สัญญากับโจทก์ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าโจทก์ได้ทำสัญญา

จะซื้อขายที่ดินพิพาทกับพระภิกษุ ส. และชำระราคาที่ดินครบถ้วนแล้วหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ได้วินิจฉัยเดินตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวมีข้อพิจารณาต่อไปว่าเมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยไว้เช่นนี้แล้วผู้จะซื้อซึ่งทำสัญญาจะซื้อขายกับพระภิกษุ ส. จะได้รับการเยียวยาอย่างไร และถ้าหากทรัพย์สินของพระภิกษุ ส. ติดจำนองอยู่มีปัญหาว่าผู้รับจำนองจะดำเนินการอย่างไรในเมื่อตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวที่ดินได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแล้วผู้รับจำนองจะฟ้องบังคับจำนองได้หรือไม่เพียงใด สามารถยึดที่ดินขายทอดตลาดชำระหนี้จำนองได้หรือไม่ หรือพระภิกษุได้นำที่ดินไปทำสัญญาขายฝากไว้เช่นนี้ระหว่างสัญญาขายฝากยังไม่ครบกำหนดพระภิกษุถึงแก่มรณภาพหรือว่าเจ้าของที่ดินนำที่ดินไปขายฝากไว้กับพระภิกษุ เมื่อพระภิกษุถึงแก่มรณภาพในระหว่างยังไม่ครบระยะเวลาไถ่ เช่นนี้วัดหรือผู้ขายฝากจะมีสิทธิไถ่หรือไม่เพียงใดคงเป็นประเด็นที่น่าติดตามต่อไป ศิริชัย วัฒนโยธิน